

الدراسة النصية أصول فقه حنفى :

عبيد الله بن مسعود . لقبه : صدر الشريعة. توفي : 747 هـ، من المتأخري.

"ألف كتاب سمم متن التنقيح فيه كتاب أصول البزدوي وشرحه عبدالعزيز الجبار في كتاب كشف الاسرار، ثم رأى عبيدالله الناس مكيه علي كتاب اصول البزدوي وجاء البعض في الفاظه فجاء في كتاب اصول البزدوي وذاد فيه من كتاب الحصول الرازي ومختصر المنتهي لابن الحاجب"

♡ ثم احتاج كتاب التنقيح الي التوضيح فجعل له كتاب (التوضيح في متن التنقيح).

♡ثم جاء بعد ذلك سعد الدين النفثنازاني الشافعي فشرحه في كتاب (في متن التنقيح التلويح والتوضيح)

♡ قال المصنف = صدر الشريعة = عبيدالله بن مسعود.

♡ ما داخل الاقواس = التنقيح.

♡ ما خارج الاقواس = التوضيح.

♡ ما هي الهامش = التلويح.

القياس : (الركن الرابع في الادلة حسب كتاب التوضيح)

القياس لغة : التقدير يقال : قست الثوب بالمتر.

المساواة: 1- معنوية : فلان لا يقاس فلان (اي: لا يساويه).

2- حسية: قست الثوب بالثوب الاخر.

اصطلاحا : اختلف الاصوليين في تعريفه :

عرفه عبيدالله : تعدية الحكم من الأصل الي الفرع بعلّة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة.

تعدية : نقل الحكم-مجازة الحكم.

أركان القياس:

1- أصل. 2- فرع. 3- علة مؤكدة. 4- حكم الأصل.

مثال : قياس النبيذ علي الخمر في الاسكار بجامع الحرسة.

ما هو الاصل: هو ما ورد بحكمه نص وهو يسمى "المقيس عليه"

ما هو الفرع: ما لم يرد بحكمه نص ويراد تسويته بالأصل في حكمه "المقيس"

حكم الاصل: الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الاصل.

العلّة: الوصف الذي بني عليه حكم الاصل و بناء علي وجوده في الفرع يسوي في الاصل فحكمه.

التعدية عند عبيدالله هي: اثبات حكم مثل حكم الاصل في الفرع.

اعتراض (1): ان التعدية توجب الا يبقي الحكم في الاصل.

الرد عليه:

(١) هذا باطل لأن التعدية إثبات حكم مثل حكم الاصل في الفرع فيبقي الحكم في الاصل وهذا يدل علي بقاء الحكم في الاصل كما هو.

(٢) ان التعدية في اللغة تشعر ببقاء الحكم في الاصل مثل " الفعل المتعدي، فإن تعلقه بالمفعول لا يمنع تعلقه بالفاعل ".
اعتراض (2) : لماذا لم يذكر " حكم متي "

الرد عليه : لا حاجة إلي ان يقال تعدية الحكم المتعد لأن التعدية لا يمكن إلا أن تكون الحكم متحد من حيث النوع لان الاختلاف في الحل لا الحكم.

عرف القياس واذكر ما ورد عليه من اعتراضات:

لا تدرك بمجرد اللغة: اخرج الدلالة النص لأنها تدرك بمجرد اللغة.

♡ ذكر هذا القيد واجب بالاتفاق العلماء علي الاختلاف بين دلالة النص والقياس .

♡ دلالة النص هي : دلالة اللفظ علي ثبوت الحكم المنطوق المسكوت عنه لاشتراك في معني يدرك بمجرد فهم اللغة دون الحاجة الي بحث واجتهاد.

مثال " ولا تقل لهما أف "

♡ نهى الله عن قول (أف) في اللفظ المنطوق ونهى في السكوت عن الضرب والشتم.

♡ ما الفرق بين القياس ودلالة النص:

دلالة النص : لا تحتاج الي بحث واجتهاد تدرك بمجرد اللغة .

القياس : يحتاج الي بحث واجتهاد لا يدرك بمجرد اللغة .

حجية القياس:

♡ أصحاب الظواهر بقوة 100 شرعي في العبارة..؟

أولاً : القياس جائز عقلاً وواقع شرعاً ويجب العمل به عند كافة الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين وهو أصل من أصول الشريعة في المرتبة الرابعة " القرآن - السنة - الإجماع - القياس "

♡ وخالف في ذلك الظاهرية والنظامية وبعض فرق الشيعة وقالوا " أن القياس ليس حجة شرعية " يسموا " نفاه القياس "

اختلفوا فيما بينهم : بعض الخوارج: الي ان القياس ليس حجة أصلاً لا في الاحكام الشرعية ولا في غيرها "

قالوا : القياس ليس حجة في الأحكام الشرعية فقط خاصة وذلك إما :

١) لامتناعه فعلاً، بعض الشيعة والنظام.

٢) لامتناعه عن داوود الأصفة.

س1/ من قالوا بحجية القياس هم "نفاه القياس"

س2/ القياس ليس حجة عند نفاه القياس شرعاً وعقلاً (x) إما شرعاً وإما عقلاً.

س3/ اتفق نفاه القياس علي نفيه (x) اختلفوا فمنهم من قال ليس حجة في الامور الشرعية ومنهم من نفاه مطلقاً.

ادلة نفاه القياس: القرآن "وأنزّلنا عليك تبياناً لكل شيء"

وجه الدلالة: لما كان الله بين الكتاب لكل شيء تكون كل الاحكام مستفادة من الكتاب فقط والقياس انما يكون حجة، فيما لا يوجد في الكتاب + القرآن قد بيان كل شيء فلا حاجة للقياس.

الرد عليه: هناك أحكام لا نص عليها في القرآن فالقرآن أصول العقائد والتفصيل يكون للقياس ولغيره، نحن مثلكم لا نعمل بالقياس الا فيما لا نص فيه من الكتاب.

"ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين" وصف الله القرآن بالبين: أي بجميع الأحكام فلا حاجة الي القياس.

الرد عليه: نفس الرد الاول.

"بعض أصحابنا جعلوا العلة ركن القياس والتعدية حكمه فالقياس تبين ان العلة في الاصل هذا، ليثبت الحكم في الفرع"

اركان القياس:

عبيدالله بن مسعود : اربعة

١) الاصل. ٢) الفرع. ٣) العلة. ٤) حكم الاصل.

اليزدوي: واحد " العلة..... والتعدية حكمه ونتيجة عنده للقياس"

التوضيح: ذكر اليزدوي أن العلة ركن القياس والتعدية، حكمه: هي الأثر المترتب علي القياس.

مثال: عندما نحقق في وجود العلة في الأصل والفرع معاً فالحكم يتعدى الفرع.

حكم القياس من حيث الأثر المترتب عليه: أي الحكم الذي يثبت بالقياس ظني أو قطعي.

قال " وهو يفيد غلبة الظن " اي: يفيد غلبة ظننا بأن حكم الله في صورة الفرع هذا.

حكم القياس بالنسبة للفرع ظني لماذا: لأنه مبين علي معرفة العلة التي ليست منصوصة ولا نص علي العلة فبالتالي فيه اجتهاد وبحث وينتج = قياس بغلبة الظن.

حكم القياس بالنسبة للأصل قطعي: لأنه ورد به نص فلا اجتهاد فيه.

القياس مظهر للأحكام (✓) لأنه يظهر الحكم الذي اثبته الله تعالى فالله هو المثبت للأحكام ابتداءً، والقياس يظهر ما اثبته الله تعالى.

القياس مثبت الأحكام ابتداءً (✓) مظهر لان الله هو المثبت للأحكام.

الحكم: ورد به نص أصلاً: قطعي.

لم يرد به نص: ظني ولكن حكمه حكم الفصل بالقياس.

والجامع بينهم = العلة.

السنة: قوله ﷺ "فقاموا ما لم يكن بما قد كان فضلو واضلوعوا"

قالوا: عاب الرسول عليه القياس.

الرد عليه: ١) الحديث غير صحيح.

٢) علي فرض صحة الحديث فالرسول عاب عليهم ذلك بجهلهم وتعصيمهم النبي علي الظن غير الصحيح.

اما القياس عندنا: فهو مبين علي أدلة شرعية وبحث واجتهاد وعلل مقبولة فلا وجه للتوبة.

اذكري آراء العلماء في حججه القياس ..؟

مثبتو القياس هو حجة مطلقاً ومصدر من مصادر التشريع المتفق عليها .

نفاة القياس: ليس بحجة مطلقاً: وفي الامور الشرعية ولا في غيرها.

ليس بحجة في الامور الشرعية: اما لامتناعه عقلاً ، لامتناعه شرعاً.

س/ (ولا رطب ولا يابس) دليل لقول مثبتو القياس. (x) (نفاة القياس).

س/اختلف من نفس القياس مع بعضهم (✓)

س/اختلف مثبتو القياس في حججه (x) اتفقوا

س/القياس يظهر الاحكام أم يثبت احكام جديده يظهر الاحكام.

س/ الله مثبت الاحكام (✓)

س/ما رأي البزدوي في تعريف القياس؟

باقي ادله نفاة القياس:-

من المعقول:

1- لان العمل بالأصل ممكن وقد دُعينا اليه في قوله تعالى (قل لا اجد فيما اوحى الي محرم)

* دعينا الي العمل بالأصل والمراد الإباحة والبراءة الاصلية طالما لم يرد نص يحرم ذلك

فقال تعالى (الا ان تكون ميتة او دما مسفوحا) ..

- فكل ما لا يوجد في كتاب الله محرماً فلا يكون محرماً بل يكون علي حكم الاباحة والبراءة الاصلية

2- لان الحكم حق الشارع : وهو قادر علي البيان القطعي فلم يجز اثبات الحكم بما فيه شبهة وهو تصرف (الاثبات) اعي اثبات الحكم المذكور في حق الله.

3- لان الحكم الشرعي طاعة الله: المراد بالحكم الشرعي المحكوم به ولا مدخل للعقل في إدراكها كالمقدرات مثل: اعداد الركعات وسائر الامور الشرعية التي لا مدخل للعقل في إدراكها .

أركان القياس: (١) الحكم. (٢) المحكوم عليه. (٣) المحكوم به.

بإخلاف: أمر الحرب وقيم المتلفات وغيرها من الأمور الدنيوية فإن العمل بالأصل لا يمكن هنا لأنها تدرك بالحواس والعقل وهي من حقوق العباد ، وأمر القبلية يدرك بالحواس والعقل خالف القياس.

اعتراض مقدر: انه يجوز القياس كما في الحروب والامور الدنيوية

ملحوظة: جواز القياس في امور الدنيوية: مثل: الحرب - القبلية عند نفاه القياس .

جوازه في الأمور الدنيوية والاخرية عند مثبتوا القياس

أدلة المثبتون: الجمهور: اولاً من الكتاب:-

"فاعتبروا يا اولي الابصار"

وجه الدلالة: قسموا ايها المسلمون حالكم بحالهم فهم اعتبروا بحالهم حتي حصل بعدها حصل.. فاعتبروا نفى لا ينال بكم ما نال منهم قسموا.

الاعتبار هو: رد الشيء الي نظيره وهو لفظ عام يشمل الاعتراض أو رد الشيء الي نظيره.

الاعتبار عام" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"

عبارة النص: الاعتراض = عام.

إشارة النص: القياس.

فالأية دلت بعبارة النص علي الاعتراض وبإشارة علي جهة القياس.

اعتراض: لا نسلم ان الاعتبار هذا هو الاعتبار بالقياس وانما هو الاعتراض فقط لان الآية مسبق بالاعتراض.

رد الجمهور عليهم: نحن النبي نسلم بان الاعتبار هو الاعتراض فلا نثبت بالقياس نحن معكم في هذا، بإشارة النص وإنما ندرك القياس بمجرد اللفظ لا بإشارته، ودلالة النص تدل علي أن اليهود اغتوتوا بقوتهم وكانت سبب فكذلك المسلمين.

"وشاورهم في الامر" ان الله امر بالمشورة والمشورة عقل والعقل هو القياس.

اعتراض من نفاه القياس: ان الامر هنا في امر الحرب وامر الحرب متفق اليه بيننا وبينكم انه يجوز فيه القياس فلا تكون الاية دليلاً علي حجية القياس في الامور الشرعية.

للعلم فقط: عبارة النص هي: المعني الذي يتبادر فهمه من الصيغة ويكون مقصود.

إشارة النص: المعني الذي لا يتبادر فهمه من الكلام ولا يقصد ولكنه لازم للمعني المتبادر من الفاظه.

حجية القياس من السنه:

حديث معاذ "اجتهدوا لي ولا ألو" والاجتهاد رأي والرأي مثل القياس وقد اقره النبي علي ذلك.

حديث " ارايت لو كان من أبيك دين " فقد وقع القياس من النبي فإن قياس الحج من الدين بجامع وجوب القضاء علي الانسان وان كل منهما دين في الذمة.

قياس النبي قبله الصائم علي الفضفضة.

قياس الصحابة في خلافة أبو بكر قاموا حكم النبي علي خلافة النبي.

(وعمل الصحابة ومناظرتهم فيه) أي: في القياس (أشهر من أن يخفى).

ناقشي نفاه القياس/الرد علي نفاه القياس:

الدليل الأول من الكتاب :-

ثم شرع في جواب الدلائل المذكورة على تقي القياس فقال: (ويكون الكتاب تبياناً بمعناه؛ لأن التبيان يتعلق بالمعنى والبيان باللفظ) ولما كان الثابت بالقياس ثابتاً بمعنى النص، يكون النص دالاً على حكم المقيس بطريق التبيان.

الدليل الثاني من الكتاب :-

واما قوله تعالى {ولا رطب ولا يابس} : الآية : فكل شيء يكون في كتاب الله بعضه لفظاً ، وبعضه معنى فالحكم في المقيس عليها يكون موجوداً في الكتاب لفظاً والحكم في المقيس يكون موجوداً فيه معنى.

(وفي ذلك تعظيم شأن الكتاب، والعمل لفظاً ومعنى) أي: في العمل بالقياس تعظيم شأن الكتاب، واعتبار نظمه في المقيس عليه، واعتبار معناه في المقيس.

وأما منكرو القياس فإتهم عملوا بنظم الكتاب فقط، وأعرضوا عن اعتبار فحواه، وإخراج الدور المكونة من بحار معناه، وجعلوا أن للقرآن ظهراً وبطناً، وأن لكل حد مطلعاً، وقد وفق الله تعالى العلماء الراسخين العارفين دقائق التأويل لكشف قناع الأستار عن جمال معاني التنزيل.

الرد على نفاه القياس من السنة: وإنكاره عليه الصلاة والسلام القياس بني إسرائيل بناء على جهلهم وتعصبهم، لا يقدح في قياسنا.

الرد على نفاه القياس من المعقول: (والعمل بالأصل) أي: في الاستصحاب عمل بلا دليل لأن وجود الشيء أي: من الحصول عدمه في زمان لا يدل على بقائه، فإن الممكنات توجد بعد العدم، وتعدم بعد الوجود.

(و (قل لا أجد) ليس أمراً به أي بالعمل بالأصل (بل العمل بالنص) أي: بل هو أمر بالعمل بالنص (وهو خلق لكم ما في الأرض جميعاً فكل ما لم توجد حرمة ولى الإباحة الأعلى فيما أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون حلالاً بقوله: (خلق لكم) الآية. ونحن نقول أيضاً بأنه لا يجوز لنا أن نحرم شيئاً مما في الأرض بطريق القياس؛ فإنه س في مقابلة النص.

القياس: والظن كاف للعمل جواب عن: عن قوله: فلم يجز إثباته بما فيه شبهة.

رد على الدليل الثالث: (وهو تصرف في حقه تعالى بإذنه ولا يعمل به أي بالقياس (فيما لا يدرك بالعقل) وهو جواب من قوله: ولا مدخل للعقل في دركها.

فصل في شرطه أي شرط القياس .

اعلم أن للقياس أربعة شرائط:

1- (أن لا يكون حكم الأصل أبي: المقيس عليه (مخصوصاً به) أي بالأصل بنص آخر (كشهادة) خزيمة والأحكام المخصوصة بالنبي ﷺ كتحليل تسع زوجات.

2- وأن لا يكون أي حكم الأصل (معدولاً عن القياس) هذا هو الشرط الثاني (وهو إما بأن لا يدركه العقل، كأعداد الركعات أو يكون مستثنى عن سنته، كأكل الناسي فإنه ينافي ركن الصوم أي العدول عن القياس بأحد الأمرين: إما بأن لا يدرك العقل حكم الأصل أي: لا يدرك علته وحكمته كأعداد الركعات.

أو يكون حكم الأصل مستثنى عن سنن القياس أي: على طريقته المسلوكة وقاعدته المستمرة، كأكل الناسي، فإنه مستثنى عن سنن القياس، وهو تحقق الفطر من كل ما دخل في الجوف، وإذا كان مستثنى من سنته لا يصح القياس عليه، فلا: قياس الأكل خطأ على الأكل ناسياً (وكتقوم المنافع في الإجارة) فإنه مستثنى من سنن القياس (لأنه) أي: التقوم (يعتمد الإحراز، والإحراز يعتمد البقاء، ولا بقاء للأعراض).

وان منع استحالة بقاء الأعراض فمثل هذه الأعراض أي: المنافع لا شك في استحالة بقائها، فالقياس يقتضي عدم تقوم كل ما لا يبقى، فإذا كان تقومها مستثنى عن سنن القياس لا يقاس تقوم المنافع في الغصب على تقومها في الإجارة.

3- (وأن يكون المعدي حكماً شرعياً) هذا هو الشرط الثالث، وهو واحد مقيد بقيود كثيرة، وهي هذه (ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة أي: الكتاب والسنة والإجماع (من غير تغيير إلى فرع) متعلق بالمعدي (هو نظيره) أي: الفرع يكون نظيراً للأصل في الحكم (ولا نص فيه) أي: في الفرع.

والمراد نص دال على الحكم المعدي أو عدمه، لا مطلق النص (فلا تثبت اللغة بالقياس هذا تفريع قوله: حكماً شرعياً، وإنما لا تثبت اللغة بالقياس لما بينا في الحقيقة والمجاز أن في الوضع قد لا يراعي المعنى، كوضع الفرس والإبل ونحوهما، وقد يراعي المعنى كما في القارورة والخمر، لكن رعاية المعنى إنما هي للوضع لا الصحة الإطلاقي، حتى لا تطلق القارورة على الذن لقرار الماء فيه، فرعاية المعنى الأولوية وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من بين سائر الألفاظ.

كالخمر وضع لشراب مخصوص بمعنى وهو المخامرة، فلا يطلق على سائر الأشربة؛ لأنه إن أطلق مجازاً فلا نزاع فيه، لكن لا يحمل عليه مع إرادة الحقيقة، وإن أطلق حقيقة فلا بد من وضع العرب، وكذا الزنا على اللواط، ولا يقال: الذمي أهل للطلاق، فيكون أهلاً للظهار كالمسلم هذا تفريع قوله من غير تغيير (لأن الحكم في الأصل) وهو المسلم (حرمة تنتهي بالكفارة، وفي الذمي حرمة لا تنتهي بها؛ لعدم صحة الكفارة عنه؛ لعدم أهليته لها

وكذا تعليل الزبا بالطعم؛ فإنه يوجب في العدييات حرمة مطلقة، وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي) حتى لو روعي التساوي لا تبقى الحرمة في الأصل، وهو الحنطة والشعير والتمر والملح، ولا يمكن رعاية التساوي في العدييات، لأن التساوي في الأصل إنما هو بالكيل، والعدييات ليست بمكيلة، والتساوي بالعدد غير معتبر شرعاً.

(ولا يصح قياس الخطأ على النسيان في عدم الإفطار هذا تفريع قوله: إلى فرع هو نظيره لأنه ليس نظيره لأن عذره دون عذر النسيان .

ولا يصح إن كان في الفرع نص هذا بيان تفريع قوله: ولا نص فيه لأنه إن كان ... القأ للنص فلا حاجة إليه، وإن كان مخالفاً له يبطل والضمائر في قوله: إن كان ول قوله: فلا حاجة إليه، وفي قوله: يبطل، ترجع إلى القياس.

4- (وأن لا يغير) أي: القياس (حكم (النص) هذا هو الشرط الرابع فلا يصح شرطية . التماك في طعام الكفارة قياساً على الكسوة لأنها تغير حكم قوله تعالى: (فكفارتهم أطعام عشرة مساكين).

وكذا شرط الإيمان في كفارة اليمين قياساً على كفارة القتل يخالف إطلاق النص، وكذا السلم المال قياساً على المؤجل يخالف قوله ﷺ إلى أجل معلوم، وأيضاً لم يعده أي الشافعي (رحمه الله تعالى) (كما هو في الأصل).

فهذا بيان أن في قياس جواز السلم الحال على المؤجل فسادين:

أحدهما: أنه مغير للنص.

والثاني: أن الحكم لم يعد كما هو في المقيس عليه، بل . علي بنوع تغيير، وقد بينا في الشوط الثالث بطلان هذا إذ في الأصل جعل الأجل خلفاً عن وجود المعقود عليها ليتمكن تحصيله فيه، وهنا أسقط.

فإن قيل: أنتم غيرتم أيضاً قوله ﷺ "ولا تتبعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء" فإنه يعم القليل والكثير، فخصصتم القليل من العام، فجوزتم بيع القليل بالقليل مع عدم التساوي (بالتعليل بالقدر أي قلتم: إن علة الربا هي القدر والجنس).

[العلة]:

(فصل: العلة، قيل: المعرف، ويشكل بالعلامة)).

اختلفوا في تعريف العلة : (فلها 3 تعريفات)

1- فقال البعض: هي المعرف أي ما يكون دالاً على وجود الحكم، وقالوا: العلة الشرعية كلها معرفات لأنها ليست في الحقيقة بمؤثرة، بل المؤثر هو الله تعالى.

الرد قلنا: تدخل العلامة في تعريف العلة، ولا يبقى الفرق بينهما، لكن الفرق ثابت لأن الأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى العلة كالمالك إلى الشراء، والقصاص إلى القتل، وليست الأحكام مضافة إلى العلامات كالرجم إلى الإحصان، فلا بد من الفرق بين العلة والعلامة.

2- (وقيل: المؤثر، وهي في الحقيقة ليست بمؤثرة).

اعلم أن البعض عرفوا العلة بالمؤثر.

والمراد بالمؤثر: ما به وجود الشيء كالشمس للضوء، والنار للإحراق، والبعض أبطلوا تعريف العلة بالمؤثر بأنها في الحقيقة ليست بمؤثرة، بل العلة الشرعية كلها معرفات؛ لأن الحكم قديم، فلا يؤثر فيه الحادث.

الرد والجواب في هذا: أنا قد ذكرنا أن الحكم المصطلح هو أثر حكم الله القديم، فإن إيجاب الله قديم، والوجوب حادث. فالمراد من المؤثر في الحكم ليس أنه مؤثر في الإيجاب القديم، بل في الوجوب الحادث، بمعنى أن الله تعالى رتب بالإيجاب القديم الوجوب على أمر حادث، كالدلوك مثلاً.

فالمراد بكونه مؤثراً: أن الله تعالى حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأثر كالقصاص بالقتل والإحراق بالنار، ولا فرق في هذا بين العلة العقلية والشرعية فكل من جعل العلة العقلية مؤثرة بدواتها يجعل العلة الشرعية كذلك، وهم المعتزلة، فكما أن النار علة للاحتراق عندهم بالذات ليلا خلق الله تعالى الاحتراق فإن القتل العمد يغير حق علة لوجوب القصاص أيضاً عقلاً.

وكل من جعل العلة العقلية مؤثرة، بمعنى أنه جرت العادة الإلهية يخلق الأثر عقيب ذلك الشيء، فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النار، لا أنها مؤثرة بذاتها بجعل العلة الشرعية كذلك بأنه تعالى حكم أنه كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب مماسة النار، فإن المتولدات يخلق الله تعالى عند أهل السنة والجماعة على ما طرف في علم الكلام.

إلا أن يقال: بالنسبة إلينا فإن الأحكام تضاف إلى الأسباب في حقنا فإننا ميتلون بنسبة الأحكام إلى الأسباب الظاهرة، فيجب القصاص بالقتل، وإن كان في الحقيقة المقتول ميت بأجله، ففي ظاهر الشرع الأحكام مضافة إلى الأسباب، فهذا معنى كونها مؤثرة.

3-(وقيل: الباعث لا على سبيل الإيجاب).

بعض الناس عرفوا العلة بالباعث، يعني ما يكون باعثاً للشارع على شرع الحكم كما في قولك: جنتك لإكرامك الإكرام باعث على المجيء، والقتل العمد باعث للشارع على شرع القصاص صيانة للنفوس.

وقوله: (لا على سبيل الإيجاب احتراز عن مذهب المعتزلة؛ فإن العلة توجب على الله تعالى شرع الحكم عندهم على ما عرف أن الأصلح للعباد واجب على الله تعالى عندهم (أي: المشتغل على حكمة مقصودة للشارع في شرعه الحكم).

هذا تفسير الباعث لا على سبيل الإيجاب، فإن المراد من الحكمة: المصلحة.

والمراد من كونه مشتغلاً على الحكمة أن ترتب الحكم على هذه العلة محصل للحكمة، فإن العلة لوجوب القصاص: القتل العمد العدوان، ولا يتصور اشتغاله على الحكمة إلا بهذا المعنى (من) جلب نفع (أي: إلى العباد (أو دفع غر) أي: عن العباد. وهذا مبتني على أن أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد عندنا، مع أن الأصلح لا يكون واجباً عليه خلافاً للمعتزلة.

(وكون العلة هكذا تسمى مناسبة) أي : كونها بحيث تجلب النفع إلى العباد، وتدفع الضرر عنهم يسمى مناسبة.

والوصف المناسب: ما يجلب نفعاً، أو يدفع ضرراً.

وقد قال القاضي الإمام أبو زيد: الوصف المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول.

وقد ذكروا أن المناسب: إما حقيقي، وإما إقتاعي:

فالحقيقي: إما لمصلحة دينية، كرياضة النفس وتهذيب الأخلاق، فالوصف المناسب كالذكاء وشهود الشهر، والحكم وجوب الصلاة والصوم، والحكمة رياضة النفس وقهرها.

أو دنيوية وهي: إما ضرورية وهي خمسة حفظ النفس، والمال، والنسب، والدين، والعقل.

فهذه الخمسة هي الحكمة والمصلحة في شرعية القصاص، والضمان، وحد الزنا والجها، وحرمة المسكرات والوصف المناسب هو القتل العمد العدوان، والسرقه والغصب مثلاً، والزنا، وحربية الكافر، والإسكار.

وإما محتاج إليها كما في تزويج الصغيرة، فالوصف المناسب هو الصغر، والحكم شرعية التزويج، والمحكمة والمصلحة كون المولية تبحث الكفاء، وهذه المصلحة ليست ضرورية، لكنها في محل الحاجة لأنه يمكن أن يفوت الكفاء لا إلى بدل.

وإما أن لا تكون ضرورية ولا محتاجاً إليها ما للتحسين كحرمة القاذورات فإنها حرمت لنجاستها وعلى منصب الآدمي، فلا يحسن تناولها

والإقتاعي: ما يتوهم أنه مناسب، ثم إذا توّمل يظهر خلافه، كنجاسة الخمر لبطلان بيعها، فمن حيث إنها نجسة تناسب الإدلال والبيع يقتضي الإعزاز، لكن معنى النجاسة كونها مانعة من صحة الصلاة، وهذا لا يناسب بطلان البيع.

*المناسب الحقيقي : هو ما لا تزول مناسيته بعد التأمل فيه كالإسكار فإنه مناسب للتحريم من حيث انه يترتب على تحريم المسكر حفظ العقول ولا تزول مناسبه لذلك بعد البحث والتأمل

أقسام المناسب الحقيقي:

* ينقسم المناسب الحقيقي باعتبار المصلحة المترتبة عليه الى قسمين : دنيوي واخروي

فالحقيقي الدنيوي : هو ما يجلب للإنسان نفعاً او يدفع عنه ضرراً بحيث يكون كلا منهما متعلقاً بالدنيا مثل السرقة والزنا فان المنفعة المترتبة على شرع الحكم عندهما وهي حفظ النفس وحفظ المال متعلقة بالحياة الدنيا

والحقيقة الاخروي : هي ما يجلب للإنسان نفعاً او يدفع عنه ضرراً بحيث يكون كل منهما متعلقاً بالآخرة مثل تزكیه النفس وطهارتها فإنه مناسب لشرع العبادات من صوم وحج وصلاه والعبادات منافعها اخروية وهي الثواب ومنع العقاب